

מסורת הש"ס

א) [מסופתא פ"ח], מנילה ח. א) [חולין ס: ע"ש], ד) ז"ל ואמר רביא, ס) סוכה ד'. ע"ש, ו) כס"א נוסף: אכל לא האשה וטעמא מפרש בגמ', ו) [ז"ל פ"א], ח) כפיה כ"ל יעביד, ט) [ז"ל ככל הנהו], י) [למא שס], ס) [נשלח מ"ו], ט) ודף סא: ד"ה וכן],



תורה אור השלם

1. וְיָמַת נָדָב וַאֲבִיהוּא לִפְנֵי יְיָ בְּהַקְרֹבם אֶשׁ וַיִּרְדּוּ לִפְנֵי יְיָ בְּמִדְבַּר סִינִי וְכִבְּשׁוּ לֹא הָיוּ לָהֶם וַיִּהְיוּ אֶלְעָזָר וַאֲהִימֶלֶךְ עַל פְּנֵי אֶחָיו אֲבִיהֶם:

במדבר ד ג

2. וְהַקְמִיתוּ אֶת בְּרִיתִי בֵּינִי וּבֵינֶךָ וּבֵין יִשְׂרָאֵל אַחֲרֶיךָ לְדֹרֹתָם לְבְרִית עוֹלָם לְדֹרוֹת לָךְ לְאַלֹהִים וְלִיִּשְׂרָאֵל אַחֲרֶיךָ: בְּרֹאשִׁית י ז 3. וַתִּחַקֵּךְ שָׂרָי אִשְׁתּוֹ אַבְרָם אֶת הָהָרָה הַמְצֻרִית שֶׁהָתָה מִקֶּץ עֶשְׂרִי שָׁנִים לְשֶׁבֶת אַבְרָם בְּאַרְץ כְּנָעַן וַתִּתֵּן אֹתָהּ לְאַבְרָם אִישָׁהּ לֹא לָאִשָּׁה:

4. וְהָיָה יִצְחָק בֶּן אַרְבָּעִים שָׁנָה בְּקָחָהּ אֶת רַבְקָה בַּת בְּתוּאֵל הָאֲרָמִי מִבְּרֶךְ אָרָם אֹחֹת לָבָן הָאֲרָמִי לוֹ לָאִשָּׁה:

בְּרֹאשִׁית כ כ 5. וַאֲחֵרָן בֶּן יֶזְעָב אֲחִיו וַיְרֹד אֹתָהּ מִכִּידוֹ אֲז וְאֵס שְׁכַל וַיִּקְרָא שְׁמוֹ יַעֲקֹב וַיִּצְחָק בֶּן שָׁשִׁים שָׁנָה בְּלֶדֶת אֹתָם: בְּרֹאשִׁית כו כו 6. וַיַּעַר וַיִּצְחָק לִי לְלִבָּהּ אֲשׁוּרָה כִּי יַעֲקֹרָה הוּא וַיַּעֲרֶהָ לוֹ יְיָ וַתֵּהָרֶה רַבְּקָה אִשְׁתּוֹ: בְּרֹאשִׁית כז כא 7. שָׁמְעוּ אֵלֵי רִדְפִי צָדֵק מִבְּקִשְׁי יְיָ הִבִּיתוּ אֵל צִוְרִי וַחֲבִבָתָם וְאֵל מִקְבַּת בּוֹר וַיִּקְרָתָם: יִשְׁעִיהוּ נָא יִשְׁעִיהוּ נָא



הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה עתה פליא צלעיו. יצ"ע רמח והוספות פ"ק דסוכה השיגו על פירושו ותכחו דהעיקר כמו שפי' רש"י לשם עמר פורקיא צלעיו דהיינו שפ"ל צלעון אשכנז שש לו עוקלים וע"ש בדף יד ע"א:



מוסף רש"י

ללמדך שאין ישיבת חור"ל עולה לו מן המגן. לפי שלא נאמר לו ואלפסך לגוי גדול עד שצא לארץ ישראל (בראשית טו ג). למה נבנו שנותיו של ישמעאל. מה לו שנות שנות הרשעים, כדי לייחס בהן שנותיו של יעקב. על ידי מנין שנות ישמעאל חט למצון נאפה פרק משנת יעקב עברו עליו להקרות והמונחות אומר. מה לו למצון ששמש צביט עבר י"ד שנה. כיצד אברהם בן פיו שנה כשנולד ישמעאל, וכשנולד יצחק היה בן מאה שנה, הרי היו לשמעאל י"ד שנה, ויצחק קודם ליעקב ששים שנה, הרי לשמעאל ע"ד, כמה פישן משנתיו של ישמעאל ס"ג, מנאל שיה יעקב כשמת ישמעאל בן ס"ג שנה (מגילה י"ז), למה נמשלה תפלתן של צדיקים בעתה. דכתיב ויעתר יצחק לה' ויעתר לו (סוכה י"ז).

הבא על יבמתו פרק ששי יבמות

בִּרְתִּי אֵינוֹ רֹשֵׁי לְנֶטִל אֵלָּא אִזּוֹ יִגְרְשֶׁנָּה אִזּוֹ יֵשֶׁא אַחֶרֶת עִמָּה: **מוֹסְרָם לִינוֹשָׁא לְאַחַר**. וְלֹא אֲמַרְיָן עִקְרָה הִיא דְּשִׁמְאָה הִרָאָשׁוֹן לֹא זָכָה לִיבְנוֹת מִמֶּנָּה^(א): **גַּב' מִקֵּץ עֶשְׂרִי שָׁנִים**. כֹּא עַל הֶגֶר וְהִיא דְּלֹא נָסִיב לָהּ כִּהְנֵךְ שֵׁי קִמְאִי עַד שֶׁלֹּא כֹּא לֶאֱרֹךְ כְּעָשׂוּ שְׂהִיו שָׁנִים

מלמד שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראל הרי שהיו ישראל שני אלפים ושני רבבות חסר אחד וזה לא עסק בפריה ורביה לא נמצא זה גורם לשכינה שתסתלק מישראל אבא חנן אמר משום רבי אליעזר חייב מיתה שנאמר י'ובנים לא היו להם הא היו להם בנים לא מתו אחרים ואומרים גורם לשכינה שתסתלק מישראל שנאמר ”להיות לך לאלהים ולזרעך אחריו בזמן שזרעך אחריו שכינה שורה אין וזרעך אחריו על מי שורה על העצים ועל האבנים: **בִּרְתִּי**” ”נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי לבטל גירשה מותרת לינשא לאחר ורשאי השני לשהות עמה י' שנים ואם הפילה מונה משעה שהפילה: **גַּב' ת"ר**^(ב) ”נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה יוציא ויתן כתובה שמא לא זכה להבנות ממנה אע"פ שאין ראייה לדבר זכר לדבר מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ללמדך שאין ישיבת חו"ל עולה לו מן המגן לפיכך חלה הוא או שחלתה היא או שניהם חבושים בבית האסורים אין עולין לו מן המגן א"ל רבא לרב נחמן ולילף מיצחק דכתיב י'והי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה וגו' וכתיב י'ויצחק בן ששים שנה בלדת אותם א"ל יצחק עקור היה א"ה אברהם נמי עקור היה ההוא מיבעי ליה לכדר' חייא בר אבא א"דא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן למה נמנו שנותיו של ישמעאל כדי לייחס בהן שנותיו של יעקב אמר רבי יצחק יצחק אבינו עקור היה שנאמר ויעתר יצחק לה' לנכה אשתו על אשתו לא נאמר אלא לנוכה מלמד ששניהם עקורים היו א"ה ויעתר לו ויעתר להם מיבעי ליה לפי שאינו דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע א"ר יצחק מפני מה היו אבותינו עקורים י' מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים א"ר יצחק למה י' נמשלה תפלתן של צדיקים בעתר מה עתר זה מהפך התבואה ממקום למקום כך תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקב"ה ממדת רגונות למדת רחמנות אמר רבי אמי אברהם ושרה טומטמין היו שנאמר ה' הביטו אל צור חוצבתם

ניזונית תנינן גט המעושה בישראל כשר בעובדי כוכבים פסול אחר שמואל פסול ופוסל לכהונה ואמר שמואל אין מעשים אלא לפסולות י' (אמר שמואל) והתנינן המדיר אשתו מלהנות כו' ומשני שמענו שמויא שמענו שכופין בתמימה ש"מ דאין כופין אלא היכא דקתני כופין אכל היכא דאמור רבנן יוציא ולא פירשו כופין אומרים לו חייבך רבנן להוציא ואס לא הוציא מותר לקרותו בעריותא אכל לכפותו בשוטים לא וגר"ח כדברי האומר איני זן ואיני מפרנס כופין אותו להוציא ויתן כתובה וההיא דהחולץ (נעיל נט). דמחרים אכל גדול למכפיה היינו טעמא דכופין לפי שמונעה מכל ענייני אישות צין תשמיש צין מזונות אכל משום תשמיש המטה לחודיה או משום מזונות לחודייהו אין כופין ומההוא עובדא דצי נשיאה ציקסרי דסוף פירקין (לקמן סה): דקאמר רבי יוחנן יוציא ויתן כתובה דמשמע התם דכופין ליה אין ראייה דכופין כל היכא דקאמר יוציא דהתם לאו מימרא היא אלא כשצא מעשה לפניו זוא להם שיוציא משמע שאמר להם לכפותו וכל היכא דלא קאמר כהדיא כופין אין כופין שלא יהא גט מעושה בישראל שלא כדין ופסול: **יִוצִיא** ויתן כתובה. נראה דככל הנהו דתנן (כתובות עו). שכופין אותו להוציא שנותן כתובה אע"פ שמגרש צעל כרחו מדפריך התם דלימני כהדייהו הך דשהה י' שנים וקאמר הכא דלית לה כתובה ומשמע נמי התם (שס) דהוא תני כהדייהו אלמנה לכ"ג גרושה וחלוה לכהן הדיוט אי לאו משום דאורייתא לא קתני והנהו אית להו כתובה כדאמר צ"ש מותרות (לקמן פה). וצאה מחמת טענה אמרינן לקמן (שס) דיש לה כתובה אע"פ שכופין אותו לגרש ורצינו גרשום כגז בתשובה דמוכת שחין אין לה כתובה ודקדק מדקמני גבי צורסי שנשא אשה יכולה שתאמר כסצורה הייתי לקבל ועכשיו איני יכולה לקבל ואס היו כופין יתנן כתובה אס כן כל שעה מערים ומנשא ומאמר כן כדי לגבות כתובה לאלתר וי"ל דשמא אותה אין לה כתובה כיוון שיכולה להערים אכל אחריני יש להם כתובה וצהדיא תני בתוספתא יוציא ויתן כתובה: **אע"פ שאין ראייה לדבר**. ראייה גמורה אינה דמשס אין ללמוד שיהא זקוק לגרש אשתו אפילו אס אי אפשר בלא גירושין ואדרבה ראו' ללמוד מכאן דאפי' אמ"ל צעלמא הנושא אשה על אשתו יוציא ויתן כתובה היכא דשהה עמה י' שנים שרי להכניס לרתה כמו שזמינו בצאצאס אולי ירחמו מן השמים וזכה עדיין ליבנות ממנה כמו שלצנסוף זכה אברהם משרה: **וְלִיִּרְאָה מִיצָחָק**. ואס מאמר יצחק נמי לא ששה יותר מ' לפי מה שפי' שלא היתה רצקה אלא בת ג' כשנשאה ועד שהיתה צת י"צ לא היתה ראויה להוליד ויש לומר דמדרשים חלוקין כדפרישי' לעילט ועוד דמוכח צפרק בן סורר ומורה (סנהדרין סט): שדורות הראשונים היו ראוין להוליד הרבה קודם הזמן הזה: **אִי חָבִי אַבְרָהָם נָמִי עָקוֹר הָיָה**. כדאמר לקמן אברהם ושרה טומטמים היו ואע"פ שסתמא ככר נקרע כשנשא שרה הכא חליצא דרבי יהודה פריך דאמרינן כהעביל (לקמן פה). טומטוס שנקרע אין מוליד ועוד דאפי' לרבנן נמי דפליגי עליה לא שכיח שיוליד: ימי

הבא על יבמתו פרק ששי יבמות

סד.

יִוצִיא ויתן כתובה. צסוף המדיר (כתובות עו). ואס) איכא פלוגתא דאמוראי כשנשא אשה ושהה עמה עשר שנים אס כופין אותו להוציא אס לאו וקשה דלמ"ד אין כופין תקשי ליה מהכא דקתני יוציא ולשון יוציא משמע צכפיה דמשמע התם דאמר רצ האומר

איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה ופריך עליה שמואל עד שכופין אותו להוציא יכפוהו לזון א) ונראה דלא משמע יוציא י' לכפיה אלא היכא שעושה לאשה שלא כדין אכל הכא שאינו אלא משום דאינו רשאי לצטל מפריה ורביה לא משמע לשון כפיה וכל הנהו דהמדיר (ג"ז ט) דתנן כהו יוציא ויתן כתובה צכפיה קאמר כיוון שמתנהג עמה שלא כדין ולעיל כהחולץ (דף נט). נמי אמרי' כשאין רוזה לא לייבס ולא לחלוץ דמחרין אכל גדול למכפיהה לפי שמתנהג עמה שלא כדין שאינו רוזה לא לכנס ולא לפטור ונראה דכופין אותו בשוטים דאי צמילי הא אמר צסוף המדיר (כתובות עו). ואס) דצדצורים לא יוסר עבד ותימיה דכי פריך כהמדיר למאן דאמר כופין כנשא אשה ושהה עמה עשר שנים דלמניי' כהדי אלו שכופין אותו להוציא תקשי ליה נמי מכל הנהו דתנן כהמדיר (ג"ז טס) דהוא צצגדה יוציא ויתן כתובה וההוא דסוף פירקין (לקמן דף סה). דאמר ר' אמי הנושא אשה על אשתו יוציא ויתן כתובה וי"ל דלא קתני הך דלמנייה כפיה דידהו על ידי פשיעת צעל אלא הנהו דלמניין ממילא כגון מוכה שחין וצעל פוליוסם והא דקתני מנרץ ומקמן וצורסי אע"פ שנעשו אחר שנשאו הנהו אינן מתכוונים להקניט ולנער את האשה ומיהו קשיא דליתני צאה מחמת טענה דאמר צסוף פירקין (שס): דכופין אותו להוציא אע"פ שאין פושע דמה יכול לעשות שהוא עקור ונראה לפרש דקתני סיפא צין שהיו עד שלא נישאו צין משנישאו צכולן אמר ר' מאיר יכולה היא שתאמר סצורה הייתי לקבל כו' והכא לא שייך למימני כה סצורה הייתי שאני יכולה לקבל ורובן מיתרלי כההיא שנייא וצירושלמי משמע דאין כופין י' כהנהו דתנן כהמדיר (כתובות עו). ור"ח הביאו צציליה אע"פ (שס סג): י' וזה לשונו צירושלמי דסוף אלמנה

דאמר צסוף פירקין (שס): דכופין אותו להוציא אע"פ שאין פושע דמה יכול לעשות שהוא עקור ונראה לפרש דקתני סיפא צין שהיו עד שלא נישאו צין משנישאו צכולן אמר ר' מאיר יכולה היא שתאמר סצורה הייתי לקבל כו' והכא לא שייך למימני כה סצורה הייתי שאני יכולה לקבל ורובן מיתרלי כההיא שנייא וצירושלמי משמע דאין כופין י' כהנהו דתנן כהמדיר (כתובות עו). ור"ח הביאו צציליה אע"פ (שס סג): י' וזה לשונו צירושלמי דסוף אלמנה

והא דתניא שמא (לא] וזה להבנות ממנה. מקשי' עלה בגמ' ודילמא איהו היא דלא זכיא כלומר לא יתן לה כתובה ומשני איהו כיון דלא מפקדה אפריה ורביה לא מענישא. משמע דאולי יוחנן בן ברוקא דאמר מפקדה לית לה כתובה ובשלהי פירקין גרסינן עובדא הוה קמיה ר"י בבנישואה דקסרין ואמר יוציא ויתן כתובה ואי ס"ד דלא מפקדה כתובה מאי בעידתא אלאא אי מפקדה יש לה כתובה קשיא הך. י"ל ולפרש דההיא דהבעל היה עקור חליה בדידיה ולא בדידיה ואי מפקדה יש לה כתובה אבל הדיא דאין הבעל עקור דאיכא למיתלא בדידה ובדידיה אמרי' אוקי ממונא בחזקת מריה ואידיה היא דלא זכאי ואין לה כתובה אי הוה מפקדה ואי לא מפקדה לא מענישא ואית לה כתובה ודוראב"ד פירש בהגהת ספריו דהא דמקשינן הכא ודילמא איהו היא דלא זכאי לישנא איהו קים לה ביורה כחץ ואיזו לא קים לה. ה"ר אלפס פירשה בבאין לדון על פסקי כתובה וכן פרישי' ד"ל. הוא אמר מינה ולית לה כתובה והיא אמרה מיניה אי"ר אמי דברים שבינו לבינה היא נאנמת מי"ט איהו קים לה ביורה כחץ והקשה עליו הרב ר' אברהם אב"ד ואבא מרי ובי"ה למה ליה למימר לאנתתיה מיניה דאינו יורה כחץ אפי' יורה כחץ יש לה כתובה שמא לא זכה ליבנות הימנה ואיהו

עין משפט ונר מצוה

קח א מ"י פט"ו מהל' אישות הלכה ז סמג עשין מט טו"ע אה"ע סימן קנז ספקי י:
קב ב ג מ"י שס הלכה יא יב ד טו"ע שס ספקי יא יב י:



לעני רש"י

פיל"א. יעה.

פורק"א (כהג' הב"ח). קלשון.



תוספות ישנים

א) וא"ת ומהל' ח משנה התם לרב תחליפא לותבי מנך כיימתי דמני נשא אשה ושהה עמה וכו' יוציא ויתן כתובה וכל יוציא ר"ל כופין. לבי' דודאי יוציא לא משמע טופין אס לא שמתלמד מפרס כהדיא (ונראה דאין כופין) אלא כדברי שמתנהג עס האשה שלא כדין. אכל הכא אינו מתנהג שלא כדין דטעמא דאמרינן יוציא היינו משום דכריית אותו משום שאינו רשאי לצטל מפריה ורביה וגם ניתא דהתם פלגי אי ר"ל כופין אי לאו. ס) דודאי הכא לא ידעינן דיוציא ר"ל כופין דכרישית וצכדי פלגי דמד אמר אין כופין וכן תחליפא אמר כופין א"י י"ל דכ"ע לא אמרינן יוציא כופין כשום מקום אס אינו מפרס כהדיא וגרסי' חזוני מפרס כהדיא טופין ויתא הכל וכן משמע צירושלמי גבי גט המעושה מתן מתני כו' עיי' בתוס' מנו"ך: ביה עמר זן מהסך את המנואה. פ"ה עמר פילא. ולא תירא (ז) דלמרי' השתפכת הקש מעל המנואה ואי"כ היה פורקא ויתת חזוני פיליא:

ח) נראה דל"ל ועוד קשה דמאי תקשה התם לרב תחליפא ממתי' לתיב מנך כיימתי אמתי' דמני הכא דיוציא ויתן כתובה וכו'. צ) אולי צ"ל הרי דהכא לא ידעינן אי ר"ל כופין והכני פלגי וכו'.

ג) אולי צ"ל ולא תירא דלמרי' כבסות (י"ז) דעמר מהסך את המנואה גזרין וכו' ואי"כ היינו פורקיא.



תוס' חד מקבאי

והא דתניא שמא (לא] וזה להבנות ממנה. מקשי' עלה בגמ' ודילמא איהו היא דלא זכיא כלומר לא יתן לה כתובה ומשני איהו כיון דלא מפקדה אפריה ורביה לא מענישא. משמע דאולי יוחנן בן ברוקא דאמר מפקדה לית לה כתובה ובשלהי פירקין גרסינן עובדא הוה קמיה ר"י בבנישואה דקסרין ואמר יוציא ויתן כתובה ואי ס"ד דלא מפקדה כתובה מאי בעידתא אלאא אי מפקדה יש לה כתובה קשיא הך. י"ל ולפרש דההיא דהבעל היה עקור חליה בדידיה ולא בדידיה ואי מפקדה יש לה כתובה אבל הדיא דאין הבעל עקור דאיכא למיתלא בדידה ובדידיה אמרי' אוקי ממונא בחזקת מריה ואידיה היא דלא זכאי ואין לה כתובה אי הוה מפקדה ואי לא מפקדה לא מענישא ואית לה כתובה ודוראב"ד פירש בהגהת ספריו דהא דמקשינן הכא ודילמא איהו היא דלא זכאי לישנא

ביעלמא הוא דקשיא ליה דקתני שמא לא זכה ליבנות הימנה ולא משום כתובה אקשי ליה: הוא אמר מינה והיא אמרה מיניה אי"ר אמי דברים שבינו לבינה היא נאנמת מי"ט איהו קים לה ביורה כחץ ואיזו לא קים לה. ה"ר אלפס פירשה בבאין לדון על פסקי כתובה וכן פרישי' ד"ל. הוא אמר מינה ולית לה כתובה והיא אמרה מיניה ואית לי כתובה (והא) ואי"ר אמי היא נאנמת ויש לה כתובה.

והקשה עליו הרב ר' אברהם אב"ד ואבא מרי ובי"ה למה ליה למימר לאנתתיה מיניה דאינו יורה כחץ אפי' יורה כחץ יש לה כתובה שמא לא זכה ליבנות הימנה ואיהו